

1500149-84.2019.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2041923/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2062204 - DEL.POL.SERRA AZUL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500149-84.2019.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-84.2019.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2041923/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2062204 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2041923 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2041923 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2041923 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2041923 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2041923 - DEL.POL.SERRA AZUL, 531/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, majorado pelo art. 40, III, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que o acusado encomendou a entrega de drogas que pretendia comercializar no interior de estabelecimento prisional onde cumpre pena. Tais drogas estariam em um tênis, que o acusado receberia de sua genitora, enviado via SEDEX, que foi interceptado pela administração penitenciária.

O auto de apreensão constatou a presença de 88 gramas de maconha junto ao par de

tênis enviado ao acusado. O laudo pericial de fls. 16-18 constatou a presença de THC e de pequena quantidade (3,9 gramas) de cocaína dentre substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes. O Ministério Público pugnou pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

A testemunha José Luis Gazim Ortega afirmou que encontrou num par de tênis um invólucro com maconha. O acusado estava presente.

Em seu interrogatório, o acusado informou que é usuário de drogas, desde os 16 anos. Foi transferido de penitenciária. Ali conheceu um rapaz chamado Alexandre, que estava para ir embora. Pegou o contato de Alexandre, pedindo maconha para consumo no natal e no ano novo. Passou uma semana, e esse SEDEX com a droga chegou. Não chegou a pagar pela droga. O acusado sofreu punição por falta grave em razão do ocorrido.

O acusado deve ser absolvido, nos termos do quanto requerido pelo Ministério Público.

Com efeito, não há qualquer elemento que demonstre que o acusado teria a intenção de traficar as drogas dentro do estabelecimento prisional, como narrado pela denúncia. A bem da verdade, a denúncia sequer narrou o motivo pelo qual a conduta atribuída ao acusado foi enquadrada como tráfico.

Pela quantidade e qualidade da droga (maconha, com valor relativo baixo em relação a outras drogas), bem como pelo histórico de uso de drogas pelo acusado, é possível concluir pelo uso. A quantidade, maior do que a usual, é facilmente explicada pelo fato de o acusado se encontrar preso, sem acesso fácil a entorpecentes

Nada obstante o acusado, em tese, poder ser acusado pela prática do art. 28 da lei de drogas, no caso concreto nota-se que ele sequer chegou a ter posse dos entorpecentes. Não houve aquisição, tampouco, considerando que o acusado não pagou qualquer quantia pelos entorpecentes. A conduta do acusado, de pedir drogas a conhecido para entrega futura, de forma gratuita, é, de fato, atípica.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e ABSOLVO ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Declaro o trânsito em julgado da sentença, ante a preclusão lógica de qualquer recurso, visto que foram atendidos os interesses da acusação e defesa neste sentença.

Cravinhos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA